

[21] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 전세임대 대여금 회수업무 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」 및 「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」에 따라 도심 내 소년소녀가정, 신혼부부, 청년 등의 저소득층이나 취약계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 공사(公社)가 기존주택에 대한 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 전세 임대사업을 시행 중에 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 전세임대주택 현황은 아래 [표 46]과 같다.

[표 46] 전세임대주택 관리현황 (2018.03. 현재)

(단위 : 호, 억 원)

구 분	계	기존주택	신혼부부	소년소녀 등	청년
호 수	7,429	5,533	766	285	845
금 액	3,393	2,546	392	118	337

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」 제3조(임차권등기명령의 신청 등)에 따르면 보증보험에 가입한 주택의 전세계약기간이 만료된 후에도 임대인의 사정으로 전세보증금을 반환받지 못할 경우 임차권등기명령을 신청하여 임차권등기 완료된 후 해당 주택에서 입주자를 퇴거시켜야 하며, 임차권등기가 완료되면 신용보험 회사에게 보험사고 발생을 통보하고 보험금을 청구하여야 한다.

또한 위 지침 제4조(경매신청 등)에 따르면 전세권 설정등기된 주택 중 전세계약 기간이 만료된 이후에도 전세보증금을 반환받지 못한 경우에는 「민사집행법」에 의하여 전세권 실행을 위한 경매를 신청하여야 한다.

따라서, ○○지역본부에서는 입주자의 주택 이전 등으로 인한 임대차계약 종료 사유발생 시 위 지침 제3조에 따른 임차권등기명령 신청을 통한 보험 청구 또는 위 지침 제4조 및 「민사집행법」에 따른 경매신청 절차를 통해 대여금회수를 위한 조치를 조속히 취하여야 한다.

그런데 위 본부의 감사일 현재 전세임대 대여금 반환사유 발생 세대조사 결과 아래 [표 47] “전세임대 대여금 미회수 내역”과 같이 임대차계약 종료사유 발생 이후에도 대여금 회수를 위해 임차권등기명령 신청을 통한 보험 청구 또는 경매 신청 등의 조치를 취하지 않고 있다.

[표 47] 전세임대 대여금 미회수 내역

연번	입주자명	계약종료일	미회수 금액(원)	채권보전방법	비고
1	안☆☆	2016-03-31	39,000,000	보증보험	임차권등기후 보험미청구
2	오☆☆	2015-11-12	36,100,000	전세권	경매신청 지연
3	유☆☆	2017-07-27	38,000,000	보증보험	임차권등기후 보험미청구
4	유☆☆	2017-07-22	24,000,000	보증보험	임차권등기후 보험미청구
5	최☆☆	2017-07-07	7,750,000	보증보험	임차권등기후 보험미청구
6	박☆☆	2017-07-07	28,500,000	보증보험	임차권등기후 보험미청구
7	강☆☆	2017-08-30	47,500,000	보증보험	임차권등기후 보험미청구
계			220,850,000		

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 감사일 현재까지 임대차계약 종료사유가 발생한 세대의 전세임대 대여금 220,850천원의 회수가 지연되는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

임대차계약 종료사유가 발생한 세대에 대해 전세임대 대여금을 조속히 회수하여 주시기 바랍니다(시정(회수)).